108年司法官律師考試 - 法律倫理（1301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第61-75題）

第1題（原第61題）

關於我國法律倫理規範之制定與執行，何者正確？

(A) 就律師法與律師倫理規範有所疑義者，應送交律師公會做解釋
(B) 法官與檢察官倫理規範由司法院制定；律師倫理規範由法務部制定
(C) 法官與檢察官倫理規範其法源為法官法，律師倫理規範其法源為律師法
(D) 違反法官與檢察官倫理規範者，直接送職務法庭審理；違反律師倫理規範者，則於律師公會審議

答案：(C)

第2題（原第62題）

關於法官、檢察官及律師之職務特性，下列敘述何者正確？

(A) 律師無退休金保障，其執業乃以營利最大化為主要目標，毋需考慮公益
(B) 律師基於委託人利益，不需強調獨立性，即使確認委託人係為詐害相對人，亦可為之提起該訴訟
(C) 檢察官係公務員，有服從義務，因而對於其所承辦而依法及依其心證認為應起訴之案件，直屬檢察長對之口頭要求不予起訴，應服從之
(D) 法官審判具獨立性，但法院院長對於法官多次未請假而無故缺席法官會議，仍得為行政監督

答案：(D)

第3題（原第63題）

甲法官之夫乙任職由10位律師以合夥型態組成的某事務所，該事務所丙律師所代理某民事事件適分由甲法官審理，下列敘述何者正確？

(A) 甲法官如知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應立即自行迴避
(B) 因乙任職之律師事務所人數眾多，甲法官知悉丙律師與其夫乙並非熟識，故毋須為任何處理
(C) 甲法官知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應告知當事人並陳報院長知悉
(D) 甲法官知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應裁定停止訴訟程序並陳報院長知悉

答案：(C)

第4題（原第64題）

甲法官於庭審時，於辯護人陳述前，即諭示被告：「你選任辯護律師宜謹慎為之，以免碰到沒道德的律師」及「辯護人有的招搖撞騙，黑白亂講，搞得法院烏煙瘴氣」等語。下列敘述何者正確？

(A) 甲之諭示屬訴訟指揮權之範圍，不涉及法官倫理
(B) 甲之諭示有損辯護人尊嚴，可能涉及違反法官倫理
(C) 甲之諭示係善意勸說，維護被告權益，促進訴訟公平，並無不當之處
(D) 甲之諭示只是個人意見的表達，不涉及法官倫理

答案：(B)

第5題（原第65題）

甲法官於審理某刑事傷害案件時，得知任職同法院之夫乙法官刻正審理該案之民事求償事件，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙法官為夫妻，任何職務上資訊均得互相分享
(B) 甲法官如認必要時，得當庭打電話向乙法官詢問民事訴訟進行情形
(C) 甲法官當庭打電話向乙法官詢問民事和解情形，違反審判獨立及法庭尊嚴，影響人民對司法之信賴
(D) 甲法官對於告訴乃論案件，得當庭打電話向乙法官詢問民事和解情形

答案：(C)

第6題（原第66題）

有關法官對於司法案件評論之倫理規範，下列敘述何者正確？

(A) 法官得對非自己承辦且尚在法院繫屬中之案件，為公開評論，並預測未來判決結果
(B) 法官對於其他法官承辦之案件，一律不得公開發表言論
(C) 法官就非自己承辦的案件判決，認為媒體報導不實，得接受節目採訪，透露私下得知的評議實情，以衡平視聽
(D) 法官應要求書記官等受其指揮或監督之法院人員，不得就繫屬中或即將繫屬之案件公開發表足以影響裁判公正之評論

答案：(D)

第7題（原第67題）

下列何項行為，檢察官不得從事？

(A) 檢察官購買自住房屋，向銀行貸款
(B) 檢察官將自己存款，投資購買數張上市公司股票，長期持有
(C) 檢察官申請服務機關許可，在私立大學兼課，教授法律倫理學
(D) 檢察官利用下班時間，合夥經營加盟之咖啡連鎖店

答案：(D)

第8題（原第68題）

檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，須超出黨派以外，公正超然。下列敘述，何者符合檢察官倫理之要求？

(A) 檢察官於任職期間，可以參加政黨，但不可以參加政治活動
(B) 檢察官於下班且非執行公務時間，在不表明其為檢察官身分下，可以為公職候選人之選舉活動站台助選
(C) 檢察官一樣擁有憲法保障之參政權，任職期間可先登記參選公職人員選舉，但當選後即應立刻辭去檢察官職務
(D) 檢察官於任職期間，不得參加政黨、政治團體，任職前已參加政黨、政治團體者，應退出之

答案：(D)

第9題（原第69題）

甲曾任檢察官，退休後轉為執業律師，並開設律師事務所，其妻乙係現職法官，甲與乙共同居住在乙之法官職務宿舍內。下列敘述，何者不違反律師倫理規範？

(A) 甲在其律師名片上印有其曾任某檢察署檢察官之經歷
(B) 甲在其律師事務所客戶諮商室內，懸掛其穿著律師袍與其妻乙穿著法官袍之合照照片
(C) 甲於下班時間，請其客戶丙，至其與乙共同居住之職務宿舍內，討論受委任案件之案情
(D) 甲在其律師事務所公開網站介紹中，介紹其經歷曾任檢察官，妻子為現職法官，其具有堅強之法律背景，訴訟百戰百勝

答案：(A)

第10題（原第70題）

關於倫理規範中對於律師保密義務之敘述，下列何者正確？

(A) 律師對當事人所負之保密義務，於彼此間之委任關係結束後免除
(B) 律師對於受任內容應嚴守秘密，即使告知委任人並得其同意後，仍不得揭露
(C) 律師因承辦案件所知悉當事人之秘密，其同一事務所之其他律師對之不負有保密義務
(D) 律師因處理受任事件而被當事人起訴請求返還報酬，於答辯之必要範圍內，得揭露原應保密的受任事件內容

答案：(D)

第11題（原第71題）

關於律師與法院及司法人員之間的關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 律師不得惡意詆毀司法人員或司法機關
(B) 律師應協助法院發現真實及實現司法正義
(C) 律師應扮演監督法官及檢察官的角色，積極參與法官評鑑及檢察官評鑑
(D) 地方法院法官得依職權將應付懲戒之律師直接送請律師懲戒委員會處理

答案：(D)

第12題（原第72題）

甲律師受當事人委託處理遺產糾紛案件，案件終結並結束委任後 1 年半，甲律師的事務所要搬遷，新的事務所空間較小，無法存放太多檔案卷宗，甲律師得否銷毀該遺產案件卷證資料？

(A) 如果新的事務所空間足夠，甲律師就不能銷毀；如果新的事務所空間真的無法容納，就可以銷毀
(B) 案件結束後，依法只要保存卷證資料6個月，既然已經1年半了，就可以銷毀
(C) 案件結束後，律師依倫理規範有義務保存卷證資料2年，現在只經過1年半，尚不能銷毀
(D) 律師為保護當事人權益，所有的卷證資料永遠都不能銷毀

答案：(C)

第13題（原第73題）

A今年21歲，因持有毒品遭警方逮捕，A的父親拜託甲律師協助，同時表示將為兒子支付律師費。下列敘述何者正確？

(A) 甲不得受任，因為律師不得接受第三人代付律師費
(B) 甲不得受任，因為A已經成年，不得由第三人代付律師費
(C) 甲可以受任，但必須先取得A同意，也必須判定由A的父親代付律師費，是否會影響自己處理此案件的獨立專業判斷
(D) 甲可以受任，只要A書面授權其父親全權處理委託律師事宜

答案：(C)

第14題（原第74題）

下列有關律師收費之行為，何者違反法律倫理規範？

(A) 律師在告知委任人並得其同意，且不影響律師獨立專業判斷時，接受第三人代付之律師費
(B) 律師就其委任人所委任之民事侵權行為損害賠償訴訟約定後酬
(C) 律師對於依法律扶助法接受委任之案件，私下向當事人收取費用
(D) 律師於當事人委任時，僅以口頭向其說明以按件計酬方式收費

答案：(C)

第15題（原第75題）

關於甲律師執行職務的行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲所聘僱的助理延誤受任事件的上訴期間，造成委任人的損害，甲毋須負責
(B) 甲於處理受任的事件中，教唆證人於作證時不為真實之陳述，甲未違反律師倫理
(C) 甲於訴訟進行中，因疏忽未提出對委任人有利之證據，而造成委任人敗訴，甲毋須負責
(D) 甲於案件進行中，對於身為刑事被告之委任人的陳述，雖經合理判斷為不實，仍將之提出，不違反律師倫理

答案：(D)
